**P U T U S A N**

Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dede Supriyatno Bin Selamet;
2. Tempat Lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/27 Agustus 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Kemudi Ujung Rt. 05/07 Kel. Rawa Badak Selatan Kec. Koja Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Dede Supriyatno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL tanggal 26 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL tanggal 26



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1.** Menyatakan **Terdakwa DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*"** sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.

**2.** Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurang selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar **1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) bulan.**

**3.** Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang di duga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu dengan berat **brutto 5,12 gram (netto 4,2791 gram)**

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

**4.** Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk dapat diberikan Hukuman seringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa **Terdakwa DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET** pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar jam 22.00 WIB, atau setidak-tidaknya



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Dekat Underpass Manggarai Jl. Sultan Agung Kelurahan Manggarai Kecamatan Tebet Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman,*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar jam 21.30 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. SUPRIYATNA (DPO) melalui whatsapp untuk mengedarkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu milik Sdr. SUPRIYATNA kurang lebih dengan berat brutto 5,12 gram dengan harga kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan sepakat untuk bertemu atau janjian di dekat stasiun bandara manggarai untuk mengambil atau mengedarkan Narkotika jenis shabu milik Sdr. SUPRIYATNA (DPO). Sesampainya di dekat stasiun bandara manggarai, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket plastik bening sedang dari Sdr. SUPRIYATNA (DPO). Setelah Terdakwa menerima shabu tersebut, Terdakwa pergi meninggalkan lokasi dan sekitar jam 22.00 WIB sesampainya di Dekat Underpass Manggarai Jl. Sultan Agung Kelurahan Manggarai Kecamatan Tebet Jakarta Selatan tiba-tiba Terdakwa di datangi oleh saksi JONGGARA SIAGIAN, S.H. bersama dengan saksi NODI RIVALDI MARNA dan saksi HENDI MULYATNA yang masing-masing merupakan anggota opsnal dari Polsek Tebet yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan pengedaran Narkotika Golongan I Jenis Shabu kemudian para saksi dari anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil bening yang diduga berisi narkotika golongan I Jenis Shabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yaitu di tangan kanannya. Setelah itu para saksi dari anggota kepolisian langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Tebet guna dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut akan dijual dengan cara dipecah dan dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap paketan kecilnya, dan tujuan Terdakwa mengedarkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan dapat menggunakan Narkotika secara gratis.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

untuk ***menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.***

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL25EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 04 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,2791 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan metode GC-MS berkesimpulan **POSITIF mengandung Metamfetamina dan** Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa **Terdakwa DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET** pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar jam 22.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Dekat Underpass Manggarai Jl. Sultan Agung Kelurahan Manggarai Kecamatan Tebet Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi JONGGARA SIAGIAN, S.H. bersama dengan saksi NODI RIVALDI MARNA dan saksi HENDI MULYATNA yang masing-masing merupakan anggota opsnal dari Polsek Tebet mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika yang dilakukan Terdakwa di Dekat Underpass Manggarai Jl. Sultan Agung Kelurahan Manggarai Kecamatan Tebet Jakarta Selatan. Kemudian dari informasi tersebut kemudian para saksi langsung melakukan pengecekan menuju lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut para saksi melihat Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil bening yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan dalam



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

penguasaan Terdakwa yaitu disimpan di tangan kanan Terdakwa. Setelah itu para. Kemudian para saksi dari anggota kepolisian langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Tebet guna dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk ***memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.***
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL25EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 04 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,2791 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan metode GC-MS berkesimpulan **POSITIF mengandung Metamfetamina dan** Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum mengajukan para saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Jonggara Siagian, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Di Dekat Underpass Manggarai Jln.Sultan Agung Kel.Manggarai Kec.Tebet,Jakarta Selatan;
   - Bahwa pada saat ditangkap berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik kecil yang berisi kristal warna putih yang diduga berisi narkotika jenis sabu;
   - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi NODI RIVALDI dan saksi HENDY MULYATNA;
   - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa disinyalir melakukan tindakan melawan hokum dengan melakukan transaksi narkotika, selanjutnya informasi tersebut saksi terima dan saksi lakukan pengecekan bersama anggota dimana menurut



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

informasi, Terdakwa sering berada di daerah Jln. Sultan Agung Kel. Manggarai Kec. Tebet, Jakarta Selatan, kemudian saksi bersama tim langsung menuju lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut, saksi melihat Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan dan ditemukan shabu dalam penguasaan Terdakwa.

- Bahwa barang bukti berupa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diberikan oleh Sdr. SUPRIYATNA yang sudah dipesan oleh Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pembayaran dilakukan dengan sistem setoran;
- Bahwa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat brutto 5,12 gram, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa DEDE SUPRIYATNO bin SELAMET, selanjutnya di geledah didapati 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat brutto 5,12 gram ditemukan disekitar Terdakwa setelah Terdakwa menyimpan di tangan kanan lalu di lempar Terdakwa, oleh Terdakwa narkotika tersebut diakui miliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan pemakaian shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin jual beli shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

**Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.**

**2.** Saksi **Nodi Rivaldi Marna S**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Di Dekat Underpass Manggarai Jln.Sultan Agung Kel.Manggarai Kec.Tebet,Jakarta Selatan;
- Bahwa pada saat ditangkap berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik kecil yang berisi kristal warna putih yang diduga berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi JONGGARA SIAGIAN dan saksi HENDY MULYATNA;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa disinyalir melakukan tindakan melawan hokum dengan melakukan transaksi narkotika, selanjutnya informasi tersebut saksi terima dan saksi lakukan pengecekan bersama anggota dimana menurut informasi, Terdakwa sering berada di daerah Jln. Sultan Agung Kel. Manggarai Kec. Tebet, Jakarta Selatan, kemudian saksi bersama tim langsung menuju lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut, saksi melihat Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan dan ditemukan shabu dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diberikan oleh Sdr. SUPRIYATNA yang sudah dipesan oleh Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pembayaran dilakukan dengan sistem setoran;
- Bahwa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat brutto 5,12 gram, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa DEDE SUPRIYATNO bin SELAMET, selanjutnya di geledah didapati 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat brutto 5,12 gram ditemukan disekitar Terdakwa setelah Terdakwa menyimpan di tangan kanan lalu di lempar Terdakwa, oleh Terdakwa narkotika tersebut diakui miliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan pemakaian shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin jual beli shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali barang bukti;

**Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;**

**3.** Saksi **Hendi Mulyatna** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Di Dekat Underpass Manggarai Jln.Sultan Agung Kel.Manggarai Kec.Tebet,Jakarta Selatan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa pada saat ditangkap berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik kecil yang berisi kristal warna putih yang diduga berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi JONGGARA SIAGIAN dan saksi NODI RIVALDI;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa disinyalir melakukan tindakan melawan hokum dengan melakukan transaksi narkotika, selanjutnya informasi tersebut saksi terima dan saksi lakukan pengecekan bersama anggota dimana menurut informasi, Terdakwa sering berada di daerah Jln. Sultan Agung Kel. Manggarai Kec. Tebet, Jakarta Selatan, kemudian saksi bersama tim langsung menuju lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut, saksi melihat Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan dan ditemukan shabu dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diberikan oleh Sdr. SUPRIYATNA yang sudah dipesan oleh Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pembayaran dilakukan dengan sistem setoran;
- Bahwa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat brutto 5,12 gram, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa DEDE SUPRIYATNO bin SELAMET, selanjutnya di geledah didapati 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat brutto 5,12 gram ditemukan disekitar Terdakwa setelah Terdakwa menyimpan di tangan kanan lalu di lempar Terdakwa, oleh Terdakwa narkotika tersebut diakui miliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan pemakaian shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin jual beli shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali barang bukti;

**Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;**

Menimbang, bahwa Trdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 22.00 wib, di Di Dekat Underpass Manggarai, Jln.Sultan Agung Kel.Manggarai Kec.Tebet, Jaksel, saat itu Terdakwa sedang membawa narkotika jenis sabu yang baru saja saya ambil dan untuk Terdakwa jual kembali, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Tebet guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas polisi berpakaian preman karena Terdakwa kedapatan membawa dan menyimpan serta untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa komunikasi dengan teman Terdakwa yang bernama SUPRIYATNA melalui whatsapp untuk bertemu dan berjanjian di dekat stasiun bandara manggarai untuk mengambil atau menjalankan narkotika jenis sabu miliknya dengan maksud untuk mencari keuntungan uang dan keuntungan menggunakan narkotika gratisan, setelah Terdakwa sudah bertemu untuk mengambil dari teman Terdakwa, Terdakwa hendak pulang dengan membawa narkotika tersebut namun kemudian tiba-tiba datang petugas Polisi berpakaian preman yang langsung menangkap Terdakwa,dan Terdakwa tertangkap tangan sedang membawa 1 (satu) paket narkotika yang ingin Terdakwa jual,kemudian sebelum Terdakwa di geledah badan serta pakaian Terdakwa, 1 (satu) bungkus sedang Paket Narkotika yang Terdakwa simpan di tangan sebelah kanan kemudian Terdakwa lempar ke jalan dan barang bukti narkotika tersebut berhasil ditemukan oleh petugas polisi berpakaian preman setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sudah memegang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dan saat Terdakwa ditangkap dan di lakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, narkotika tersebut sudah Terdakwa lemparkan duluan ke jalanan hingga kemudian ditemukan oleh petugas polisi berpakaian preman barang narkotika milik Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya;
- Barang tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara mengambil dan untuk menjalankannya dari Sdr.SUPRIYATNA sebanyak kurang lebih 5,12 gram dengan harga kurang lebih Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah), narkotika itu Terdakwa ambil dari sdr.SUPRIYATNA setengah jam sebelum sebelum Terdakwa ditangkap,selanjutnya barang tersebut masih dalam 1 (satu) paket Plastik Bening sedang belum sempat Terdakwa kemas menjadi paket



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

(bungkus) eceran yang rencana akan Terdakwa jual kepada pemakai/pasien dengan harga Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah )untuk setiap paketan kecil nantinya;

- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika dengan berat brtuo 5,12 gram tersebut sejak tanggal 14 November 2023 sekitar jam 21.30 WIB sebelum tertangkap, yang dimana Terdakwa mendapatkanya dari cara mengambil dari Sdr.SUPRIYATNA yang selanjutnya sesuai dengan niat dan kemauan Terdakwa, narkotika tersebut akan Terdakwa jual kembali dan sebagian Terdakwa untuk gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki dan memperjual belikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang di duga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu dengan berat **brutto 5,12 gram (netto 4,2791 gram)**

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat bukti sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL25EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 04 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,2791 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan metode GC-MS berkesimpulan **POSITIF mengandung Metamfetamina dan** Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 22.00 wib, di Di Dekat Underpass Manggarai, Jln.Sultan Agung Kel.Manggarai Kec.Tebet, Jaksel, saat itu Terdakwa sedang membawa narkotika jenis sabu yang baru saja Terdakwa ambil dan untuk Terdakwa jual kembali, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Tebet guna penyidikan lebih lanjut;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa awal mulanya Terdakwa komunikasi dengan teman Terdakwa yang bernama SUPRIYATNA melalui whatsapp untuk bertemu dan berjanjian di dekat stasiun bandara manggarai untuk mengambil atau menjalankan narkotika jenis sabu miliknya dengan maksud untuk mencari keuntungan uang dan keuntungan menggunakan narkotika gratisan, setelah Terdakwa sudah bertemu untuk mengambil dari teman Terdakwa, Terdakwa hendak pulang dengan membawa narkotika tersebut namun kemudian tiba-tiba datang petugas Polisi berpakaian preman yang langsung menangkap Terdakwa,dan Terdakwa tertangkap tangan sedang membawa 1 (satu) paket narkotika yang ingin Terdakwa jual,kemudian sebelum Terdakwa di geledah badan serta pakaian Terdakwa, 1 (satu) bungkus sedang Paket Narkotika yang Terdakwa simpan di tangan sebelah kanan kemudian Terdakwa lempar ke jalan dan barang bukti narkotika tersebut berhasil ditemukan oleh petugas polisi berpakaian preman setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sudah memegang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dan saat Terdakwa ditangkap dan di lakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, narkotika tersebut sudah Terdakwa lemparkan duluan ke jalanan hingga kemudian ditemukan oleh petugas polisi berpakaian preman barang narkotika milik Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya;
- Barang tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara mengambil dan untuk menjalankannya dari Sdr.SUPRIYATNA sebanyak kurang lebih 5,12 gram dengan harga kurang lebih Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah), narkotika itu Terdakwa ambil dari sdr.SUPRIYATNA setengah jam sebelum sebelum Terdakwa ditangkap,selanjutnya barang tersebut masih dalam 1 (satu) paket Plastik Bening sedang belum sempat Terdakwa kemas menjadi paket (bungkus) eceran yang rencana akan Terdakwa jual kepada pemakai/pasien dengan harga Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah )untuk setiap paketan kecil nantinya;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika dengan berat brtuo 5,12 gram tersebut sejak tanggal 14 November 2023 sekitar jam 21.30 WIB sebelum tertangkap, yang dimana Terdakwa mendapatkanya dari cara mengambil dari Sdr.SUPRIYATNA yang selanjutnya sesuai dengan niat dan kemauan Terdakwa, narkotika tersebut akan Terdakwa jual kembali dan sebagian Terdakwa untuk gunakan sendiri;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki dan memperjual belikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " setiap orang" adalah siapa saja,yang menjadi subjek hukum suatu tindak pidana baik orang ataupun badan hukum yang sehat jasmani maupun rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum sehingga kepadanya dapat dijatuhkan pidana karena tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Dede Supriyatno Bin Selamet adalah subjek hukum suatu tindak pidana yang dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok dan benar dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa sehingga Hakim berpendapat tidak terdapat adanya error in persona pada diri terdakwa , dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, serta selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang menghapus kesalahan Terdakwa ,dan oleh karena itu mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, yang dimaksud "setiap orang " di sini adalah Dede Supriyatno Bin Selamet sehingga dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi bagi Terdakwa;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah perbuatan / tindakan yang dilakukan tidak ada ijin atau tidak mendapat ijin dari Pemerintah Indonesia, sedangkan "*melawan hukum*" artinya melanggar suatu ketentuan Undang-Undang atau karena bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-Fakta yang terungkap di Persidangan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 22.00 wib, di Di Dekat Underpass Manggarai, Jln.Sultan Agung Kel. Manggarai Kec.Tebet, Jaksel terdakwa ditangkap petugas Polres Jakarta Selatan karena terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu dengan berat brutto 5,12 gram (netto 4,2791 gram) adapun sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr.SUPRIYATNA dan dari keterangan Terdakwa terbukti bahwa shabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan transaksi narkotika adalah perbuatan melawan hukum karena narkotika jenis sabu-sabu adalah barang yang dilarang oleh Undang-Undang dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, oleh karenanya majelis berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi bagi perbuatan terdakwa;

**Ad.3.Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap di Persidangan terbukti bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 22.00 wib, di Di Dekat Underpass Manggarai, Jln.Sultan Agung Kel. Manggarai Kec.Tebet, Jaksel terdakwa ditangkap petugas Polres Jakarta Selatan karena terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu dengan berat brutto 5,12 gram (netto 4,2791 gram) adapun sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr.SUPRIYATNA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa Narkotika tersebut akan dijual Terdakwa dengan cara dipecah dan dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap paketan kecilnya, dan tujuan Terdakwa mengedarkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan dapat menggunakan Narkotika secara gratis;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL25EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 04 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,2791 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan metode GC-MS berkesimpulan POSITIF mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan transaksi narkotika untuk dijual kembali tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak berhak untuk itu karena tidak dipergunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, oleh karenanya majelis berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi bagi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda yang lama pidana penjaranya maupun besarnya pidana dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang di duga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu dengan berat **brutto 5,12 gram (netto 4,2791 gram)**

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**1.** Menyatakan terdakwa Dede Supriyatno Bin Selamet terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama”;

**2.** Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti pidana penjara selama 3 (enam) bulan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**4.** Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

**5.** Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang di duga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu dengan berat brutto 5,12 gram (netto 4,2791 gram)

(Dirampas untuk dimusnahkan);

**6.** Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh kami, Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Estiono, S.H.., M.H, Afrizal Hady, S.H.., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noerdiansyah, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Monica Sevi Herawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

| Hakim Anggota, | Hakim Ketua, |
|---|---|
| Estiono, S.H.., M.H | Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H |
| Afrizal Hady, S.H.., M.H. | |

Panitera Pengganti,

Noerdiansyah, S.H., M.H



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)